

项]。买受人没有在约定 期限内办妥贷款手续付清剩余款项的，根据《商品房买卖合同》第八条及甲乙 双方协商的约定，处理如下：(1)逾期不超过90日，自上述付款期限届满之 日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分 之二的违约金，合同继续履行。(2)逾期超过90日后，出卖人有权解除合同。 出卖人解除合同的，买受人按房屋总价款的10%向出卖人支付违约金。(3)买 受人申请公积金贷款或者组合贷款的，如因提交资格不合格、征信不符合要求 等原因导致无法通过公积金贷款或者组合贷款付款的，出卖人有权要求买受人 将付款方式变更为银行按揭贷款或一次性全额付款。如转为银行贷款方式的， 买受人应当在收到出卖人通知之日起3日内办妥贷款手续，否则，出卖人有权 追究买受人的违约责任。

2019年9月20日，郑某、邓某向某房地产公司支付购房定金。同时对个 人征信和不动产登记情况进行了查询，相关机构出具了《个人征信报告》《不 动产登记信息查询记录》《现有住房查询结果证明》等文件，结果显示郑某、 邓某无不动产登记记录，同时显示2011年3月10日郑某在某商业银行有一笔 12万元的个人住房贷款，期限10年，到期日为2021年3月10日，剩余还款期 数19期。2019年9月22日双方签订合同时确定首付款比例20%，郑某、邓某 于当日向某房地产公司支付购房款，加上前述定金，向某房地产公司付清首付 款127030元(略高于20%)。之后郑某、邓某持相关材料前往公积金中心办理 贷款手续，公积

金中心审核资料后告知，因为二人名下有尚未办理不动产转移登记的首套商品房，本次购房属于第二套住房，根据相关规定，第二套住房首付款比例不低于购房总价的50%，其本次购房首付比例不符合公积金贷款条件。为此郑某、邓某的公积金贷款申请未获批准。

此后双方就余下购房款46万元的付款方式和期限以及合同如何处理未能协商一致，案涉商品房至今也未交付。2021年1月27日，某房地产公司通过邮寄方式向郑某、邓某发函，要求郑某、邓某于2021年2月20日前办理完

毕按揭手续并完成按揭支付或者自筹全部按揭款一次性支付。后又通过微信要求按照上述期限办妥按揭手续。

【案件焦点】

1. 双方签订的《商品房买卖合同补充协议》附件四中关于公积金贷款申请未获通过情况下的付款方式及期限等约定是否有效；2. 案涉商品房买卖合同应当继续履行还是应当予以解除。

【法院裁判要旨】

湖北省宜都市人民法院经审理认为：本案中的商品房买卖合同附件四由某房地产公司提供，从内容表述上看，除总价款、定金数额、贷款方式、首付款数额、贷款数额等根据不同购房者作调整或勾选外，其余条款内容对银行按揭贷款、公积金贷款、组合贷款等不同贷款方式下的购房者均可以适用，明显系其为重复使用而事先拟定且在订立合同时无须与对方协商的格式条款。按照该合同的约定，如因买受人无法通过公积金贷款付款的，出卖人有权将付款方式变更为通知买受人3日内办理银行按揭贷款或7日内一次性全额付款，逾期买受人需承担违约责任。该约定违反了格式条款提供方公平拟约的义务，明显加重了买受人的责任，排除了买受人的权利，应认定为无效。理由如下：（1）商品房买卖的特点之一就是标的额巨大，对于选择以首付款与按揭贷款相结合作为付款方式的买受人而言，如果贷款申请未获批准，则很难在短期内一次性付清余款，因此，该约定显然加重了买受人的付款义务，对买受人不公平。（2）合同中双方就公积金贷款申请未获同意导致买受人不能按照约定期限支付房价款的情形，约定按照另行协商付款方式和付款期限的方式处理，但上述格式条款约定却赋予出卖人单方对付款方式及期限的决定权，对处理方式进行了实质性变更，排除了买受人对付款方式进行选择 and 协商的权利。

涉及住房公积金贷款，在签订《商品房买卖合同》之前，购房者一般需要通过房地产开发企业对其个人征信以及不动产登记信息等资料的审查。本案中，被告于2019年9月20日交付购房定金，同日取得了个人征信报告和不动产登记

记信息查询结果。原告称其在签订商品房买卖合同前只看见了不动产登记信息查询结果，未见个人征信报告。法院认为，原告作为专业从事房产开发与销售的企业，对商品房按揭贷款政策应当具有较高的熟知程度，应当知道个人征信报告属于按揭贷款必备的基本材料，其所称明显不符合常理。付款方式及付款期限系商品房买卖合同的重要内容，首付款及贷款金额的多少对购房者决定是否签订商品房买卖合同有着重要影响，商品房交易中，房地产开发公司相较一般购房者而言，更具专业性和优势，在与购房者先行签订商品房买卖合同确定首付款比例时，应当尽到适当的审查义务。本案中，被告的不动产登记信息查询结果虽然显示“无不动产登记记录”，但被告郑某的个人征信报告中明确记载其在某商业银行有一笔12万元的十年期个人住房贷款尚在正常还款中，由此原告应当发现被告名下已购买首套商品房。但在签订案涉商品房买卖合同时仍按照首套房约定公积金贷款的首付款比例，导致其后公积金贷款未获得批准，对此原告未尽到适当的审查义务，存在过错。在公积金贷款不成的情形下，双方又无法就付款方式及期限协商达成一致，商品房买卖合同已经不能继续履行。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十三条“商品房买卖合同约定，买受人以担保贷款方式付款，因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的，对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。因不可归责于当事人双方的事由未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的，当事人可以请求解除合同，出卖人应当将收受的购房款本金及其利息或者定金返还买受人”的规定，反诉原告请求解除合同，依法应当予以准许，反诉被告应退还反诉原告首付款及利息。经本院释明，反诉被告拒绝一并就认定合同解除情形下提出相应权利主张，可另行起诉主张权利。

湖北省宜都市人民法院依照《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十条、第九十四条第五项、第九十七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2003〕7号）第二十三条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第

一条第二款、第十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、驳回原告某房地产公司的诉讼请求；

二、解除反诉原告郑某、邓某与反诉被告某房地产公司于2019年9月22日签订的《商品房买卖合同》及补充协议，解除时间为2023年3月2日；

三、反诉被告某房地产公司于本判决生效之日起十日内退还反诉原告郑某、邓某购房首付款127030元及利息损失（以127030元为基数，自2019年9月22